

0051183-98.2016.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sirley Claus Prado Tonello

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 27ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 41/2016 -

Denarc - 5ª Dise - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes - Leste, 41/2016

- Denarc - 5ª Dise - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes - Leste

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MATEUS DE SOUSA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

27ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0051183-98.2016.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0051183-98.2016.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 41/2016 -

Denarc - 5ª Dise - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes - Leste, 41/2016

- Denarc - 5ª Dise - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes - Leste

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MATEUS DE SOUSA OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sirley Claus Prado Tonello

Vistos.

MATEUS DE SOUSA OLIVEIRA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nos artigos 33, 35 e 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/2006, pois, segundo a denúncia, no dia 21 de junho de 2016, por volta das 15h00min, na Rua Alferes Frazão, nº 121, esquina com o Viaduto Engenheiro Alberto Badra, Bairro Carrão, nesta Comarca, agindo em associação com os adolescentes inimputáveis Anderson Andrade Ribeiro e Marcos Vinicius Mendes da Silva, para o fim de praticarem, reiteradamente o não, o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, trazia consigo e guardava, 60 (sessenta) pinos de "COCAÍNA", substâncias estas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi preso em flagrante delito, sendo-lhe concedida liberdade após realização da audiência de custódia (fls.88/90).

O laudo químico-toxicológico foi acostado em fls. 104/106.

Determinou-se a notificação do acusado por edital em fls. 144.

A defesa preliminar foi apresentada pela Defensoria Pública em fls.171/172.

A denúncia foi recebida aos 11 de outubro de 2019 (fls.173).

Determinou-se a suspensão do feito aos 16 de dezembro de 2019 (fls.181).

Posteriormente, diante da prisão do acusado por outro feito, promoveu-se a citação pessoal em fls. 194.

Iniciada a instrução, decretou-se a revelia do réu, sendo ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes.

Em debates orais, o representante do Ministério Público, discorrendo sobre a insuficiência da prova produzida, pugnou pela improcedência da ação penal.

A Defesa reiterou as alegações ministeriais, requerendo a absolvição do réu.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A ação penal é improcedente.

Embora a materialidade delitiva esteja comprovada pelo pelo auto de exibição e apreensão das drogas em fls. 23/24, laudo de constatação de fls. 25/26 e laudo de exame químico toxicológico realizado e juntado em fls. 104/106), o mesmo não se pode dizer quanto à autoria, ao cabo da instrução probatória.

De fato, como bem ressaltou o Representante do Ministério Público, o conjunto probatório coligido aos autos não aponta de maneira suficiente a autoria do acusado

A testemunha Eduardo Lopes Monteiro, policial civil, disse que não se recorda dos fatos em razão do tempo decorrido. Trabalhava no DENARC na ocasião, mas eram muitas as ocorrências. Reconhece sua assinatura em fls. 12 dos autos, mas realmente não se lembra dos fatos.

A testemunha Aparecido José Pereira, também policial civil, apresentou depoimento similar ao do colega, não se recordando dos fatos descritos nos autos.

O réu não foi localizado para apresentar sua versão dos fatos, mantendo-se revel.

Como visto, a prova produzida é por demais frágil e insuficiente para revelar a autoria do delito. Embora tenha sido comprovada a apreensão de substâncias entorpecentes nos autos, certo é que a traficância imputada ao réu não foi demonstrada de maneira cabal.

Nenhuma das testemunhas ouvidas prestou depoimento capaz de incriminar o réu, pois sequer se lembraram dos fatos descritos na denúncia.

Assim, ante a insuficiência probatória, a absolvição do acusado é medida que se impõe, vez que a dúvida deve militar em favor dele.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal, a fim de ABSOLVER MATEUS DE SOUSA OLIVEIRA, qualificado nos autos, da imputação como incurso nos artigos 33, 35 e 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/2006 com fundamento no artigo 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Oficie-se visando à incineração da substância entorpecente, na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Paulo, 08 agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA